

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1432/2536

นายชลอ บัวมา

โจทก์

นายแสง แซ่ลิ้ม

จำเลย

นายสมนึก นิลผาย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และคดีมี
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า กรณีพิพาทในคดีนี้ เป็นกรณีที่โจทก์ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลที่สั่ง
หลังจากได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับทุนทรัพย์ที่พิพาท และไม่มี
กฎหมายใดบัญญัติห้ามฎีกาไว้ ฎีกาของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 และปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์ฎีกาก็เป็น
ปัญหาอันควรสู่ศาลสูงวินิจฉัยเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ดีความในคำพิพากษาของศาล
ไปรรมมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 276)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยคืนรถแทรกเตอร์แก่ โจทก์หรือใช้ราคา
ศาลฎีกาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยคืน รถแทรกเตอร์แก่โจทก์หรือใช้ราคา
150,000 บาท

จำเลยขอปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยวิธีคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมรับ อ้างว่ารถที่จำเลยส่งมอบมีสภาพ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่อาจซ่อมให้ใช้งานได้ จำเลยโต้แย้ง ว่า รถที่ส่งมอบมีสภาพเช่นเดียวกับเมื่อก่อนโจทก์ฟ้องคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยได้ขอปฏิบัติชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยถูกต้องแล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 273)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 274)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อข้อเท็จจริง ในชั้นไต่สวนฟังได้ว่าสภาพรถเสื่อมลงจนจำเลยไม่สามารถคืน ในสภาพขณะยื่นฟ้องได้ จำเลยต้องใช้ราคาตามที่คำพิพากษา กำหนด อันเป็นการแปลความคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อข้อเท็จจริง ในชั้นไต่สวนฟังได้ว่าสภาพรถเสื่อมลงจนจำเลยไม่สามารถคืน ในสภาพขณะยื่นฟ้องได้ จำเลยต้องใช้ราคาตามที่คำพิพากษา กำหนด อันเป็นการแปลความคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ